

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
Tribunal de Primera Instancia
Sala ☒ Superior ☐ Municipal de MAYAGUEZ

<u>JUNTA DE PLANIFICACION</u> Parte Demandante	Civil Núm. <u>MZ2025CV01302</u>
v.	
<u>ALEJANDRO FONT MONTALVO</u> Parte Demandada	INJUNCTION; AUSENCIA DE Sobre: <u>PERMISOS DE USO Y OTROS</u>

ORDEN DE SEÑALAMIENTO DE VISTA MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA

El 13 de marzo de 2020 se aprobaron las *Guías generales para el uso del sistema de videoconferencia en los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico* (Guías Generales), que establecen parámetros generales para la celebración de vistas procesales y evidenciarias a través de videoconferencia. Recientemente, se adoptó un *Protocolo aplicable a toda vista o procedimiento mediante videoconferencia durante la pandemia del COVID19* (Protocolo), que ordena la celebración de toda vista mediante videoconferencia mientras dure la referida pandemia. Cónsono con ello, como parte de las medidas tomadas por la Rama Judicial ante la emergencia de salud provocada por el COVID-19, las audiencias de manera presencial deben ser la excepción y solo podrán celebrarse en circunstancias extraordinarias o por justa causa, previa solicitud por escrito y deberá ser autorizado por el (la) Juez(a) Administrador(a) o el personal que este(a) delegue, conforme al Memorando Núm. 6 del año fiscal 2020-2021. Se deberá optar prioritariamente por la modalidad de videoconferencia totalmente remota, mediante la cual los (las) jueces(zas), los (las) abogados(as), las partes por derecho propio, las personas testigos y cualquiera otro(a) participante en la vista comparecen de manera remota, sin que alguno(a) de los (las) participantes de la videoconferencia comparezcan físicamente al salón de sesiones del Tribunal.

De conformidad con lo anterior, este Tribunal señala una vista de INJUNCTION en este caso mediante videoconferencia, para el 25 de agosto de 2025 a las 3:00 ☐ a.m. ☒ p.m.

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA

1. Los (Las) abogados(as) o las partes que comparecen por derecho propio recibirán un correo electrónico con las instrucciones específicas que deberán seguir para conectarse a la videoconferencia a través de *Zoom*. Los (Las) representantes legales recibirán dicha invitación de videoconferencia a la dirección electrónica registrada en el RUA. La aplicación *Zoom* se puede obtener de forma gratuita y es compatible con la gran mayoría de las computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes, dispositivos móviles y sus sistemas operativos correspondientes. De hecho, no necesita tener la aplicación ni registrar una cuenta para conectarse, aunque ambas alternativas son seguras y sencillas de manejar. Para más información sobre este particular, puede acceder a la siguiente página web: www.zoom.us.
2. Los (Las) abogados(as) o las partes que comparecen por derecho propio deberán presentar mediante moción la dirección de correo electrónico de las partes propiamente o de los (las) testigos que comparecerán por videoconferencia y acreditarán que estos cuentan con la tecnología necesaria para participar en la vista de manera remota. Esta moción deberá ser presentada con al menos cinco (5) días de anticipación a la fecha de la vista.
3. Los (Las) abogados(as), las partes por derecho propio y los (las) testigos se conectarán a través del enlace incluido en el correo electrónico enviado con la invitación, al menos quince (15) minutos antes del día y la hora señalada para la vista mediante videoconferencia. Asegúrese que, al entrar a la videoconferencia, los (las) abogados(as), partes y testigos están identificados(as) en la aplicación con su nombre completo (nombre y apellidos). Previo a la vista se realizará una prueba de la conexión por videoconferencia.

4. Todos(as) los (las) participantes de la videoconferencia deberán comparecer mediante una computadora o dispositivo electrónico independiente con su propia cámara, sistema de sonido y conexión directa al Internet para optimizar el uso del sistema de videoconferencias. Se asegurarán de que cuentan con los medios tecnológicos adecuados para poder participar en la videoconferencia, entiéndase Internet de alta velocidad y computadora, tableta o teléfono inteligente con cámara y capacidad de conexión. Para ello, deberán realizar sus propias pruebas para comprobar el funcionamiento adecuado de su equipo con antelación a la vista.
5. Para garantizar la seguridad de todos(as) los (las) participantes, al conectarse a la videoconferencia serán conectados(as) en un cuarto de espera virtual ("waiting room") y deberán esperar a que el (la) juez(a) o algún(a) funcionario(a) del Tribunal lo admita a la sala virtual. Deben asegurarse que el equipo a utilizarse se encuentra en un lugar fijo y libre de distracciones o ruidos innecesarios que puedan afectar la vista.
6. Como parte de las funcionalidades de *Zoom*, el Tribunal creará salones de conferencia privados ("breakout rooms") en caso de que los representantes legales deseen reunirse en privado con sus clientes en cualquier momento durante la vista, o en caso de que los representantes legales deseen conferenciar.
7. Para mantener el orden de los procedimientos durante la vista, el Tribunal podrá manejar, activar y desactivar los micrófonos y las cámaras de los participantes, así como las funcionalidades del "chat", de la pizarra ("whiteboard") y de compartir archivos o documentos.
8. Si alguno(a) de los (las) representantes legales o las partes que litigan por derecho propio necesitan asistencia técnica para conectarse a la videoconferencia o poseen alguna pregunta sobre los procesos judiciales de manera remota deberán presentar oportunamente una moción o comunicarse con la línea de apoyo de la Oficina de Educación y Relaciones de la Comunidad de la Oficina de Administración de los Tribunales al (787) 641-6229. Para asistencia técnica podrán comunicarse al 787-641-6225 / 6226/ 6281.
9. Si alguno(a) de los (las) participantes en la vista no tiene los medios electrónicos para comparecer ante el Tribunal de manera remota con su propio equipo electrónico, deberá así informarlo al Tribunal mediante moción por escrito, con al menos cinco (5) días de anticipación a la fecha de la audiencia virtual, de modo que se pueda coordinar su comparecencia a través de alguno de los salones de videoconferencias establecidos en las Regiones Judiciales.
10. Las mociones o solicitudes de suspensión de las vistas señaladas mediante videoconferencias cancelarán el arancel correspondiente a la suspensión de una comparecencia personal, conforme establece la Ley de Aranceles, 32 LPRA sec. 1477; la Regla 17 de las Reglas para la Administración del Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (1999).
11. Si alguno de los (las) participantes en la videoconferencia requiere los servicios de intérpretes de idioma o de lenguaje de señas deberá notificarlo al Tribunal con al menos cinco (5) días de anterioridad a la vista por videoconferencia, de manera que se le pueda instruir sobre la contratación de intérpretes para que comparezca a la vista. Se seguirán las "Normas y Procedimientos para la Selección, Solicitud y Compensación de Intérpretes en la Rama Judicial", aprobadas el 6 de febrero de 2019, mediante la Circular Núm. 15 del Año Fiscal 2018-2019.

ADVERTENCIAS SOBRE LA VISTA POR VIDEOCONFERENCIA

12. El audio de la vista será grabado por el Tribunal utilizando la aplicación *Zoom* y dicha grabación constituirá el récord oficial del caso. Se prohíbe expresamente la grabación de vídeo, transmisión, toma de fotografías o reproducción por cualquier medio de la vista y que los (las) participantes graben o permitan que terceros graben el audio de la videoconferencia, salvo autorización previa del Tribunal.

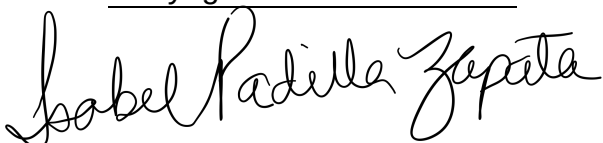
Civil Núm. MZ2025CV01302

13. Se advierte a todos(as) los (las) participantes que las vistas celebradas por videoconferencia se desarrollarán de acuerdo con las mismas normas procesales y de formalidad que rigen las vistas presenciales en el Tribunal, que no sean incompatibles con el medio empleado, y de acuerdo con la normativa ética y profesional aplicable a los procedimientos judiciales. En consecuencia, mientras se conduce la audiencia virtual, todos(as) los (las) participantes mantendrán las formalidades de una vista presencial celebrada en el Tribunal. A esos efectos, el medio utilizado para celebrar la vista no le resta formalidad al proceso y cualquier persona o parte se expone a las sanciones que la conducta conlleve igual a si se hubiera incurrido en la conducta físicamente en la sala del Tribunal.
14. La vista por videoconferencia se suspenderá si se interrumpe la conexión de alguno(a) de los (las) participantes y esta no se puede reestablecer en un plazo razonable. Sólo se permitirá la comparecencia de algún participante únicamente por audio, cuando alguna falla técnica afecte su comparecencia por video a través del sistema de videoconferencia.
15. Cuando algún(a) participante no pueda conectarse o se interrumpa su conexión durante la vista, deberá comunicarse inmediatamente con el Tribunal, escribiendo un correo electrónico a Nydia Ayala o podrá llamar al (787) 652-5555 Ext. 2411

MANEJO DE LA PRUEBA TESTIFICAL Y DOCUMENTAL

16. Al inicio de la vista evidenciaria, el Tribunal tomará juramento a los (las) testigos y podrá poner a las personas testigos bajo las reglas, ordenándoles que se desconecten de la vista y que esperen a que se les avise o incluya nuevamente a la videoconferencia cuando les corresponda su turno para testificar y ser contrainterrogado(a), si fuera el caso. Asimismo, podrá utilizar la herramienta de cuarto de espera ("waiting room") que provee la aplicación *Zoom* para que los (las) testigos esperen hasta que les corresponda declarar en la vista. En cualquier caso, se advierte que los (las) testigos deberán estar solos(as) en todo momento mientras declaran; no deberán tener consigo ningún aparato electrónico o de comunicación durante su testimonio; no deberán tener consigo notas, apuntes o cualquier otro documento sin autorización expresa del Tribunal; no podrán hablar, consultar, recibir señas ni ningún otro tipo de comunicación directa o indirecta con abogados(as), testigos, partes o cualquier otra persona durante su testimonio. Tampoco podrán apagar el micrófono o cámara, ni abandonar el área en que se encuentra testificando sin la autorización expresa del Tribunal. El Tribunal podrá requerirle a los (las) testigos que muestren a través de la cámara el área donde se encuentran y tomar aquellas medidas que entienda necesarias para garantizar la pureza de los procedimientos judiciales. El incumplimiento con estas instrucciones podría conllevar que se le encuentre incurso en desacato.
17. Previo al juicio en su fondo o la vista evidenciaria, las partes deberán presentar una moción a la cual le anejen toda la prueba documental que han anunciado y que se proponen a presentar en evidencia conforme a la normativa procesal y evidenciaria aplicable. Cada documento deberá ser presentado como un anejo independiente.
18. No se admitirá en la vista aquella prueba documental que no fue previamente identificada y presentada mediante moción al Tribunal, salvo que existan circunstancias excepcionales que permitan su presentación conforme a lo dispuesto en la normativa procesal y evidenciaria aplicable. En tal caso, corresponderá a la parte que propone su presentación tener disponible el documento digitalizado durante la vista evidenciaria o juicio en su fondo.
19. Durante el transcurso de la vista por videoconferencia, el Tribunal podrá autorizar que se presenten documentos u otra prueba mediante la funcionalidad de "share screen" o "share content" de *Zoom*. Los (Las) abogados(as) o las partes que se representan por derecho propio deberán tener tales archivos disponibles en su computadora o dispositivo.

NOTIFÍQUESE.

En Mayagüez Puerto Rico, el 6 de agosto de 2025.f/ HON. ISABEL PADILLA ZAPATA
Juez(a) Superior

Orden de Señalamiento de Vista Mediante Videoconferencia

Pág

